

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 중대재해 예방 및 대응 종합대책 시행 부적정

2. 관계기관 : ◇◇·◆◆·▽▽▼▼■ ■

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 공사 현장 근로자의 안전 사항 미이행으로 인한 중대재해 예방대책 필요와 작업 시 안전 활동에 대한 현장 이행 여부의 관리감독자의 지속적인 관리 체계 필요로 중대재해 예방 및 대응 종합대책을 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무) 제1항에 예서는 업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 같은 법 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다고 정하고 있습니다.

아울러 공단 ◇★▶부에서는 중대재해 예방 및 대응 종합대책(◇★▶부-613, 2022.08.30.)을 시행하였으며, 기존 안전경영책임계획 세부 과제 이행실적 관리와 더불어 근로자·관리자·책임자가 연계된 신규과제 발굴로 재해 재발 방지와 및 안전책임의식을 강화하도록 마련하였습니다.

따라서, ▼▼■□에서는 중대재해 예방 및 대응 종합대책 관리적 측면 점검 강화 신규과제로 도급·용역 위탁 시 안전보건 확보를 위한 고소 작업, 중량물 작업 등 4개 작업에 대하여 위험성 평가를 실시하고 공사 시행 전 소속 부서장의 결재를 득한 후 작업허가를 시행하여 각종 위험작업 또는 공사 시에 대한 안전성 확보로 중대재해를 사전에 예방하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 상반기 ▼▼■□ 종합감사 시 도급·용역 위탁계약에 따른 위험성 평가 시행 여부 사항을 확인한 결과, [표]와 같이 ◇◇(2건), ◆◆(7건), ▽ ▽ ▼▼■□(3건)에서는 안전 작업 허가서 승인 없이 공사를 진행한 사실이 있습니다.

[표] 안전작업 허가서 미승인 공사내역

소속	공사명	계약기간	업체명	산재 위험작업 분류
◇ ◇	냉·난방기 교체공사	‘22.10.19~’22.12.18	A	· 고소작업 · 전기작업
	전기실 기중차단기(ACB) 교체공사	‘22.11.17(13:00 ~ 16:00 - 3시간 정전 작업)	B	· 전기작업
◆ ◆	냉·난방기 교체공사	‘22.9.23~’22.11.22	C	· 고소작업 · 전기작업
	화재대피소 공사(건축)	‘22.10.13~’22.12.26	D	· 고소작업 · 중량물작업
	화재대피소 공사(소방)	‘22.10.13~’22.12.26	E	· 고소작업 · 전기작업
	화재대피소 공사(전기)	‘22.10.13~’22.12.26	F	· 고소작업 · 전기작업
	배연창 설치공사	‘22.12.6~’22.12.26	G	· 고소작업 · 전기작업
	전기실 자동확산 소화설비공사(소방)	‘22.12.8~’22.12.23	H	· 고소작업 · 전기작업
	전기실 자동확산 소화설비공사(기계설비)	‘22.12.13~’22.12.23	I	· 고소작업 · 전기작업
▽ ▽	요양동 화재안전창문 제작 및 설치	‘22.11.18~’22.12.16	J	· 고소작업 · 전기작업
	피난 미끄럼틀 제작 및 설치	‘22.11.18~’22.12.16	K	· 고소작업 · 중량물작업
	영상감시장치 시스템 설치	‘23.2.15~’23.3.17	L	· 고소작업 · 전기작업

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉸㉸㉸㉸는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

○ ◇◇・◇◇・▽▽ ▼▼▣▣장은

- 공사·용역계약 시 위험성 평가를 시행하시고 부서장의 작업허가를 통해 각종 위험작업 또는 공사 시에 대한 안전성 확보로 중대재해를 사전에 예방할 수 있도록 관련 규정을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)